

1500036-37.2022.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher

Magistrado: ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... nesse sentido, inclusive:

EMBARGOS INFRINGENTES - ROUBO QUALIFICADO - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA, - ACOLHIMENTO - Tendo em vista que, in casu, não se verifica que a calamidade pública causada pela pandemia do Covid-19 tenha facilitado ou influenciado de qualquer forma na prática do crime, de rigor o afastamento da referida agravante. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500036-37.2022.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500036-37.2022.8.26.0441

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2008170/2022 - DEL.DEF.MUL.

PERUIBE, 16445517/2022 - DEL.DEF.MUL. PERUIBE, 445/2021 - DEL.DEF.MUL. PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY LIRA DE MELO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Vistos.

WESLEY LIRA DE MELO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso nas sanções do artigo 147, caput, c.c artigo 61, inciso II, alíneas "f" e "j", por duas vezes, no art. 129, § 13º, c.c art. 61, inciso II, alínea "j", ambos do CP; no art. 21, caput, da Lei de Contravenções Penais, c.c. art. 61, inciso II, alíneas "f" e "j", do CP e no art. 32, § 1º A e § 2º, da Lei 9.605/98 c.c art. 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, todos na forma do art. 69 do CP, incidindo ainda nos dispositivos da Lei 11.340/06, porque, segundo a denúncia, no dia 01 de dezembro de 2021, por volta das 23h, na Rua José Pereira da Silva, nº 162 Jardim dos Prados, Área Rural, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, na forma da Lei Maria da Pena, ameaçou sua ex-namorada Larissa Helena da Silva Rocha, de causar-lhe mal injusto e grave,

praticando o crime ainda em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

Consta ainda, que na madrugada do dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 04h20, na Rua José Pereira da Silva, n.º 162, Jardim dos Prados, área Rural, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, o réu, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ameaçou a mãe de sua ex-namorada, Kelly Cristina Nobrega da Silva, de causar-lhe mal injusto e grave, praticando o crime ainda em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

Consta também que nas mesmas condições tempo e local descritos acima, por razão da condição do sexo feminino, envolvendo relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal da mãe da sua ex-namorada, a vítima Kelly Cristina Nobrega da Silva causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 41/42, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

Consta ainda, que na mesma circunstância de tempo e local já mencionados, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, na forma da lei Maria da Penha, praticou vias de fato contra sua ex-namorada, a vítima LARISSA HELENA DA SILVA ROCHA, praticando o delito em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

Consta por fim que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu Wesley Lira de Melo praticou maus tratos contra o cão, animal doméstico, resultando em sua morte, praticando o delito em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

A denúncia foi recebida dia 24 de maio de 2022 (fls. 60/61).

Devidamente citado (fls. 103), o acusado apresentou resposta escrita à acusação (fls. 111/119).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária (art. 397, CPP), foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 125/126 e 129/130).

Em instrução, foram tomadas as declarações das vítimas, e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais por memoriais.

O Ministério Público, entendendo estarem provadas a materialidade e a autoria, requereu a condenação nos termos da denúncia, manifestando-se sobre a dosimetria da pena e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa, por sua vez, alegando insuficiência probatória, pleiteou a absolvição do réu, pleiteando, em caso de condenação, pelo reconhecimento da atenuante genérica da confissão.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva do crime de lesão corporal restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12), ficha de atendimento (fls. 26), laudo exame de corpo de delito (fls. 41/42), bem como pela prova oral colhida.

Com efeito, a despeito da argumentação defensiva, a ficha de atendimento médico, assim como o exame de corpo de delito indireto, não desnatura a materialidade delitiva, tampouco descredibiliza a prova amealhada, a teor do que dispõem o artigo 158, do Código de Processo Penal, e o artigo 12, § 3º, da Lei nº 11.340/06, porquanto lastreado no laudo de atendimento médico da ofendida.

Reiterativa a jurisprudência nesse particular:

"(...) VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NOS AUTOS.

DESCRIÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ART. 12, § 3º, DA LEI 11.340/2006. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP). Por outro lado, nos crimes de violência doméstica, dispõe o art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006 que "serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde" (precedentes do STJ e do STF). III - In casu, a materialidade delitiva restou

demonstrada, além da palavra da vítima, por prova técnica, qual seja, atestado médico contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas, aliado a exame de corpo delito indireto. Ademais, o próprio réu teria confirmado a agressão, embora tenha alegado que se trataria de legítima defesa. Habeas corpus não conhecido." (STJ, 5ª Turma, HC 462.971/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, DJ 27.11.2018).

Desse modo, a lesão corporal suportada pela ofendida, conquanto de natureza leve, foi materialmente atestada pela ficha de atendimento médico de fl. 26 a que a vítima foi submetida no mesmo dia dos fatos, corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 41/42, pelo que configurada a materialidade delitiva quanto ao delito de lesão corporal.

A autoria também exsurge cristalina.

A vítima Kelly Cristina Nobrega da Silva disse que no dia dos fatos estava no trabalho e que sua filha ligou dizendo que o réu estava na sua casa muito agressivo. Que saiu do local de trabalho e foi para casa, o que levou cerca de 5 minutos. Que conversou com o réu pedindo que ele fosse embora porque não poderia estar depois das 22h na rua. Que o réu estava transtornado. Que os fatos ocorreram na presença de duas crianças de 2 e 3 anos de idade. Que o réu dizia que só sairia do local com a Larissa. Que Larissa disse que chamaria a polícia ou o pai. Que o réu chegou a ir embora, mas depois voltou ao local, mas o réu ameaçava a Larissa a todo momento. Que Larissa contou depois que o réu a havia ameaçado e que confirma que o réu disse que pegaria o menino e iria embora. Que ao regressar de madrugada, o réu estava na sua janela por volta das 4h. Que o réu xingava muito, quebrou a máquina de lavar roupa. Que o réu tentava entrar pela janela do quarto de Larissa. Que o réu disse que mataria Larissa e que iria arrebentar a cabeça dela. Que o réu deu um soco de raspão no rosto de Larissa, mas não viu se o golpe pegou. Que o réu dizia que iria matar o próprio filho. Que tentava tirar o réu do local. Que o réu deu um chute na janela machucando-a com os cacos de vidro. Que começou a dar socos no réu para que ele fosse embora. Que tinha uma cadela com 4 filhotes na barriga que foi atingida por um sofá jogado pelo réu e que ela faleceu no dia seguinte com hemorragia. Que o réu a derrubou em cima dos cacos de vidro durante uma luta corporal, razão pela qual também se machucou. Que Larissa não se machucou. Que o réu fez um movimento de mata-leão para segurá-la e que tal movimento também a estava machucando. Que o réu saiu do local mais uma vez dizendo que iria voltar. Que fez o bonequinho e no IML de Praia Grande. Que antes disso no começo da gravidez de Larissa o réu quebrou o celular dela por ciúmes, tendo a agredido fisicamente também. Que já chegou a expulsar o réu de casa quando a Larissa estava grávida. Que no retorno do réu, de madrugada, havia duas crianças com 10 e 6 anos e que João, filho de Larissa, também estava presente. Que o réu mandou para o Facebook da Larissa mensagens de perseguição.

A vítima Larissa Helena da Silva Rocha disse que havia acabado de chegar da escola no dia dos fatos. Que estava no quarto se preparando para descansar. Que o réu entrou pedindo que Jamily abrisse a porta. Que não permitiu que a porta fosse aberta, o que fez com que o réu começasse com xingamentos. Que ameaçou de chamar a polícia para o réu. Que o réu foi embora dizendo que iria voltar. Que trocaram xingamentos. Que o réu disse que iria arrancar sua cabeça e beber seu sangue e pegar o filho e sumir. Que de madrugada o réu voltou e abriu a janela do quarto. Que ligou para sua mãe e disse o que estava acontecendo. Que sua mãe chegou e começou a conversar com o réu. Que sua mãe pedia para o réu ir para casa. Que as crianças acordaram com o barulho e com as tentativas de entrar na casa pelo réu. Que o réu disse que mataria sua mãe e que a mataria também. Que quebrou um cano e tentou subir em cima da máquina de lavar roupa para pular a janela. Que o réu deu um soco em sua cabeça e um tapa na cara. Que foi sua mãe que filmou os fatos. Que sua mãe também foi agredida fisicamente pelo réu fazendo com que o celular caísse ao chão. Que o réu quebrou o cabo de vassoura no meio e disse que iria matá-la com parte do cabo. Que o réu disse que pegaria seu filho de qualquer jeito, tendo ele corrido para a janela chutando-a. Que a janela quebrou e quase pegou no seu filho de 2 anos e que a criança não parava de chorar. Que os estilhaços de vidro atingiram sua mãe. Que o réu pegou um caco de vidro e foi para agredir sua mãe, mas

sua mãe conseguiu tirar o objeto. Que o sofá ficou cheio de vidro e sangue. Que o réu e sua mãe entraram em luta. Que o réu disse que não tinha medo de ninguém ou de cadeia, pois ele iria fechar com um irmão (integrantes do PCC). Que no meio da luta o réu atingiu sua mãe com o caco de vidro. Que o réu segurou sua mãe pelo pescoço que ficou até vermelho. Que disse que iria ligar para seu avô, oportunidade que o réu ainda disse que voltaria para pegar sua mãe e tirar seu filho do local. Que não viu o réu jogar sofá no cachorro, mas viu que o cachorro morreu no dia seguinte. Que o réu continuou ameaçando via aplicativo de mensagens. Que dizia ao réu que não queria mais encontrá-lo e que o réu disse que só iria parar quando a matasse. Que não viu sobre o sofá, mas acredita que o réu matou o cachorro, apenas deduzindo que o réu mataria porque ela havia dito isso antes.

Interrogado, o réu não confessou a prática dos crimes a ele imputados. Disse que entrou em discussão com Larissa no dia 01 por causa do término do relacionamento. Que ao sair da prisão ficou sabendo que Larissa estava com outra pessoa. Que tal fato subiu para sua cabeça, o que fez com que a agredisse verbalmente. Que não agrediu fisicamente Larissa. Que a Kelly chegou ao local e tentava acalmá-lo, o que não deu certo. Que não aceita a opção religiosa de Larissa (macumba). Que não chegou a agredir Kelly, nem a ameaçá-la. Que não disse que mataria ou beberia o sangue da vítima. Que o que mais quer é estar perto de seu filho, vendo o seu desenvolvimento. Que quando Kelly chegou conversou com ela, sob o efeito de bebida alcoólica. Que quando estava tentando abrir a janela Larissa deu o primeiro soco, momento em que Kelly interveio pedindo que saísse do local. Que depois de sair voltou e quebrou a janela e os cacos de vidro caíram em cima de si. Que não pegou caco de vidro para agredir as vítimas. Que tentou dar um soco de raspão em Larissa. Que não matou cachorro, pois não lançou um sofá contra o animal.

Sobre o conceito de violência doméstica, elementar do tipo penal previsto pelo artigo 129, § 9º e seguintes, do Código Penal, ensina Guilherme de Souza Nucci: "Doméstico é termo que diz respeito à vida em família, usualmente na mesma casa, tanto assim que sempre se definiu a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal (crime cometido prevalecendo-se das relações domésticas), como sendo "as ligações estabelecidas entre participantes de uma mesma vida familiar, podendo haver laços de parentesco ou não".

[...]

"Primeiramente, remetemos o leitor para a definição dessas situações, que consta no capítulo das agravantes (art. 61, CP). Devemos considerar, desde logo, que a finalidade da nova figura típica de lesão qualificada é atingir a agressão dentre familiares. Por isso, a primeira parte do tipo menciona ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro com quem conviva ou tenha convivido (abstraímos o "ou", como exposto na nota acima), razão pela qual não tem sentido punir, como violência doméstica, outros tipos de agressões ocorridas, por exemplo, entre moradores de uma pensão (relação de coabitação), nem tampouco a lesão praticada pelo anfitrião contra a visita (relação de hospitalidade). Para isso, era mais do que suficiente a figura do caput com a aplicação da agravante do art. 61, II, f, até pelo fato de não se considerar que habitantes de uma pensão levem vida doméstica (familiar ou íntima). (NUCCI, Guilherme de Souza Manual de direito penal / Guilherme de Souza Nucci. - 12. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 636/637)".

No presente caso, verifico que, de fato, houve a violência praticada pelo réu no âmbito doméstico, considerando a consistência do conjunto probatório contido nos autos, em especial, a ficha de atendimento médico (fls. 26), o laudo de exame de corpo de delito de fls. 41/42, além dos relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência (fls. 09/12), restando, portanto, comprovado que houve ofensa à integridade física da vítima, Kelly causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Não bastasse essa prova material, tenho que o depoimento da vítima Kelly encontra-se em consonância com o tipo de agressão sofrida, restando, pois, isolada a versão do réu de que nada teria feito em face da vítima ou de que teria agido em legítima defesa, uma vez que não demonstrado o preenchimento circunstancial dos requisitos legais estampados no artigo 25, do Código Penal.

É importante salientar que nos crimes de violência doméstica, os quais, geralmente, ocorrem longe de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância bastante acentuada, consistindo em prova suficiente para a condenação. Nesse sentido: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA AMEAÇA (ART. 147, CP) PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS EVIDÊNCIAS DO CRIME CONDENAÇÃO MANTIDA. 147 CP. A palavra da vítima, especialmente em crimes praticados no ambiente familiar, constitui lastro suficiente para a condenação do agente, máxime quando corroborada por outros elementos de prova. RECURSO DESPROVIDO. (8250564 PR 825056-4 (Acórdão), Relator: Telmo Cherem, Data de Julgamento: 19/01/2012, 1ª Câmara Criminal) (destaquei).

No caso, restou evidenciado que a violência física sofrida pela vítima se deu em contexto de violência doméstica e familiar, haja vista a existência de relacionamento afetivo entre réu e a filha da vítima à época das agressões fato, inclusive, incontroverso, motivo pelo qual se reconhece a aplicação do artigo 129, § 13º, do Código Penal ao presente caso.

Outrossim, devidamente comprovada a materialidade e autoria delitivas quanto ao crime de ameaça imputado ao réu, a considerar a força probatória do relato das vítimas, conforme já explanado nesta fundamentação, bem como o fato de não haver nos autos quaisquer indícios probatórios em sentido oposto.

Com efeito, no que concerne ao crime de ameaça, sobretudo quando cometido no âmbito doméstico, qualquer alegação no sentido de que havia no contexto ânimo exaltado, ira, explosão emocional, dentre outros descontroles, não afasta a tipificação do delito em comento, visto que basta a intimidação ou mesmo geração de temor à vítima para sua configuração.

Aliás, o crime de ameaça é formal e instantâneo, sendo irrelevante o estado emocional do agente, vez que ninguém profere palavras ameaçadoras a ponto de atemorizar a vítima quando se está calmo e equilibrado, o que independe do dolo, nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo: AMEAÇA. IDONEIDADE A ATEMORIZAR UM HOMEM COMUM. CARACTERIZAÇÃO. SUFICIÊNCIA. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA: A ameaça é um crime formal, isto é, consuma-se ainda quando, "in concreto", não se verifica o resultado intimidação pretendido pelo agente, desde que a ameaça considerada em si mesma, seja idônea a atemorizar um homem comum. (Apelação nº 1.036.243 j. 30/01/1997 - 2ª Câ.).

AMEAÇA. EMISSÃO DE PROMESSA DE CAUSAÇÃO DE MAL INJUSTO E GRAVE, CONTEXTUAL E INERENTEMENTE APTA A INFUNDIR TEMOR NO ESPÍRITO DO AMEAÇADO. CONFIGURAÇÃO SUFICIÊNCIA. PRODUÇÃO DO EFEITO INTIMIDANTE, ESTADO COLÉRICO OU EMBRIAGUEZ.

IRRELEVÂNCIA: A ameaça, como crime formal, configura-se com a emissão de promessa de causação de mal injusto e grave, contextual e inerentemente apta a infundir temor no espírito do ameaçado, sendo irrelevante a produção do efeito intimidante, ou a circunstância do agente estar embriagado ou irado. (Apelação nº 1.010.031 j. 31/10/1996. 7ª Câ.).

No presente caso, verifica-se que, de fato, houve a prática de crime de ameaça pelo réu em face de ambas as vítimas, conforme relato contido na exordial acusatória, consistente no fato de o réu ter dito a elas que as mataria e, ainda, que iria arrancar a cabeça e beber o sangue e pegar o filho e sumir.

Ademais, constata-se que tal narrativa restou corroborada pelo depoimento das vítimas em Juízo, conforme destaque acima realizado, valendo reiterar, nesse particular, que nos crimes de violência doméstica os quais, geralmente, ocorrem longe de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância bastante acentuada, consistindo em prova suficiente para a condenação.

Portanto, caracteriza a materialidade e autoria delitivas, a procedência do pedido condenatório quanto ao crime de lesão corporal, bem como o de ameaça é medida que se impõe.

No caso dos autos, entende-se que o delito de vias de fato imputado ao réu restou absorvido pelo crime de ameaça em face da vítima Larissa, a considerar que o soco dado pelo réu apenas raspou a cabeça desta e que tal violência foi cometida no mesmo contexto fático que a ameaça proferida.

Por fim, considerando não ter havido prova suficiente a demonstrar o nexo de causalidade entre a morte do animal descrito na exordial com alguma conduta do réu que, ressalte-se, restou duvidosa, a considerar que uma das vítimas não viu a

suposta agressão, a improcedência do pleito condenatório respectivo é medida que se impõe.

Apresentados os fundamentos do convencimento deste Juízo, continua-se, por conseguinte, com a dosimetria das penas.

Inicialmente, passa-se ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade, considerada, nesta fase, como sendo um grau elevado de censurabilidade da conduta criminosa, no presente caso, é elevada, a considerar que os delitos foram cometidos na presença de criança. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu possui condenação criminal pretérita (fls. 147/150), que deverá, no entanto, ser observada na segunda fase de dosimetria por caracterizar hipótese de reincidência. Não há elementos nos autos que autorizem a valoração negativa da conduta social do réu, tampouco quanto à personalidade do agente. Os motivos, no entanto, são reprováveis, haja vista que todo o roteiro delitivo percorrido pelo réu foi lastreado em ciúmes, situação que reforça a ideia do agente de que possui algum grau de dominação sobre a vítima, devendo ser valorado negativamente, nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. MOTIVOS. CIÚMES. CONSEQUÊNCIAS. ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher. 2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina – uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher – e é fundamento apto a exasperar a pena-base. 3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui motivação idônea. 4. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.441.372 – GO (2019/0035292-1). Ministro Relator ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 16 de maio de 2019). (destacou-se).

As circunstâncias e as consequências do crime são normais aos tipos penais, não havendo, portanto, que valorá-las negativamente em face do réu. Por fim, no que concerne ao comportamento das vítimas, entende-se que não há o que se valorar em face do réu, pois não houve qualquer comportamento daquelas que provocasse o agir delituoso.

Diante de tais considerações, fixa-se para o crime de lesão corporal a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Para o crime de ameaça, fixa-se a pena-base de 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculado em seu mínimo legal, já considerando as duas vítimas.

Na segunda fase da dosimetria, reconhece-se a presença da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal somente para o crime de ameaça - ter o agente cometido o crime: f - com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica – uma vez que a ameaça proferida teve por pano de fundo o ambiente doméstico e foi praticada em face de vítima mulher.

Presente, ainda, a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) em razão da condenação nos autos do processo n.º 1500422-72.2019.8.26.0441 (fls. 147/150), razão pela qual as penas deverão sofrer o respectivo agravamento.

Ausente a agravante de pena prevista pelo art. 61, II, “j”, do Código Penal posto que não demonstrado que a prática delitiva tenha sido facilitada ou influenciada de qualquer forma em razão de calamidade pública (pandemia), nesse sentido, inclusive:

EMBARGOS INFRINGENTES – ROUBO QUALIFICADO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA, - ACOLHIMENTO – Tendo em vista que,

in casu, não se verifica que a calamidade pública causada pela pandemia do Covid-19 tenha facilitado ou influenciado de qualquer forma na prática do crime, de rigor o afastamento da referida agravante. Embargos acolhidos, para, afastada a circunstância agravante da calamidade pública, reduzir as penas. (TJSP. Embargos Infringentes e de Nulidade 1506022-63.2021.8.26.0228; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022).

Ausentes atenuantes de pena, pelo que restam fixadas as seguintes penas intermediárias:

Para o crime de lesão corporal: 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Para o crime de ameaça: 32 (trinta e dois) dias-multa, calculado em seu mínimo legal, já considerando as duas vítimas.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, reconhece-se o concurso material de crimes, haja vista preenchidos os requisitos legais do art. 69, do Código Penal.

Não há causas de diminuição de pena.

Em razão disso, fixa-se a pena definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, calculado em seu mínimo legal.

Considerando o quantum de pena aplicado, bem como a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixa-se o regime inicial semiaberto, em consonância com o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, "c", do Código Penal.

Incabível a substituição de pena privativa de liberdade, pois não preenchidos os requisitos legais do art. 44, do Código Penal (crime praticado com violência), nos mesmos moldes que também estabelece a Súmula 588, do STJ, a saber: "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

Igualmente incabível a suspensão da pena prevista pelo art. 77, do Código Penal, tendo em vista ser desfavorável ao réu as circunstâncias judiciais, em especial os motivos do cometimento dos delitos (cíumes).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para (a) ABSOLVER o réu WESLEY LIRA DE MELO das condutas tipificadas no art. 21, caput, da Lei de Contravenções Penais e no art. 32, § 1º A e § 2º, da Lei 9.605/98, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, e (b) CONDENAR o réu WESLEY LIRA DE MELO como incurso no artigo 129, § 13º, do Código Penal c/c artigo 147, caput, (por duas vezes) na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, calculado em seu mínimo legal, nos termos do artigo 49, do Código Penal.

Anote-se que eventual direito ao cumprimento da sanção imposta em regime menos rigoroso, em razão do tempo em que o acusado se encontra preso preventivamente, deve ser analisado pelo Juízo da Execução, aferindo-se o preenchimento do requisito subjetivo.

Considerando o regime de cumprimento de pena imposto e atento ao princípio da uniformidade das penas, expeça-se alvará de soltura, ressaltando o fato de não estar preso por outro processo.

RECOMENDE-SE. Oportunamente, expeça-se Guia de Execução.

Após o trânsito em julgado:

Intime(m)-se o(s) condenados para o pagamento das penas de multa (se for o caso), no prazo de 10 (dez) dias.

Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para fins de registro no IIRGD.

Oficie-se ao TRE/SP, comunicando a condenação proferida nesta sentença, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal de 1988.

Expeça-se, se for o caso, respectiva certidão de honorários em favor do(a) patrono(a) nomeado(a) nos presentes autos.

Em razão do regime de cumprimento de pena fixado nesta sentença, observe-se o

comando normativo constante do artigo 23, da Resolução CNJ n.º 417/2021, alterado pela Resolução CNJ n.º 474/2022 ("Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº 56.").

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Peruíbe, 12 de dezembro de 2022.

ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA